PROYECTO DE DECRETO

Decreto de homologación del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional sobre evaluación de desempeño y capacitación

Homologa lo que el Estado empleador y los gremios estatales acuerden en la paritaria general sobre evaluación anual por metas con segundo evaluador, plan de mejora y capacitación obligatoria del INAP, para adecuar el Convenio Colectivo General (Decreto 214/2006) a la ley de empleo público por mérito. Incluye, como anexo, las cláusulas que propone la representación del Estado.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Fase I (después de la sanción de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes» y del acuerdo paritario)
Trámite: No aplica (instrumentación por el Poder Ejecutivo nacional de un acuerdo paritario, Ley 24.185, arts. 14 y 15)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 24.185, la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.185 regula las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados, y dispone en su artículo 5° que la representación del Estado empleador es ejercida por el Ministro de Economía y por el Secretario de la Función Pública o quienes los sustituyan.

Que la Ley N° [—] incorporó al Anexo de la Ley N° 25.164 la evaluación anual de desempeño según metas fijadas para cada puesto, con un segundo evaluador, y la capacitación obligatoria a cargo del Instituto Nacional de la Administración Pública como requisito de la promoción, y dispuso en su artículo 11 que las adecuaciones de los convenios colectivos necesarias para su aplicación se acuerden en el marco de la Ley N° 24.185.

Que con fecha [—] la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional suscribió el Acta Acuerdo que como Anexo forma parte del presente, por la que las partes acordaron adecuar ese convenio en materia de evaluación de desempeño y capacitación.

Que el artículo 14 de la Ley N° 24.185 dispone que el acuerdo se instrumente mediante el acto administrativo del Poder Ejecutivo nacional dentro de los treinta días hábiles de suscripto, y su artículo 15, su registro y publicación.

Que el acuerdo no afecta el principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción, que el artículo 8° de la Ley N° 24.185 excluye de la negociación colectiva.

Que ha tomado intervención la autoridad de aplicación de la Ley N° 24.185 y los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 14 de la Ley N° 24.185.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homologación. Homológase el Acta Acuerdo de fecha [—] de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, que como Anexo (IF-[—]) forma parte integrante del presente decreto, por la que se adecuan las cláusulas de ese Convenio relativas a la evaluación del desempeño laboral y a la capacitación (Título VI, Capítulos IV y V, artículos 65 a 77).

ARTÍCULO 2°.- Alcance. El Acta Acuerdo homologada se aplica al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Los convenios sectoriales, incluido el homologado por el Decreto N° 2098/08, se adecuarán en sus respectivas comisiones negociadoras.

ARTÍCULO 3°.- Financiamiento. La aplicación del Acta Acuerdo no demanda créditos adicionales y se atenderá con los créditos asignados a las jurisdicciones y entidades y al Instituto Nacional de la Administración Pública en la Ley de Presupuesto.

ARTÍCULO 4°.- Registro y vigencia. La autoridad de aplicación de la Ley N° 24.185 registrará el Acta Acuerdo y dispondrá su publicación, conforme al artículo 15 de esa ley. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Anexo – Cláusulas propuestas por la representación del Estado empleador (texto modelo, sujeto a la negociación)

ARTÍCULO 6°.- Cláusula primera – Metas. Al inicio de cada período anual de evaluación, el superior directo fijará por escrito, con participación del agente, las metas de su puesto, que serán específicas, medibles y vinculadas con los objetivos de la unidad. Las metas se notificarán al agente y podrán revisarse durante el período por cambios de funciones.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula segunda – Evaluadores. Intervendrán en la evaluación el superior directo y un segundo evaluador de nivel igual o superior, de otra unidad de la misma jurisdicción o entidad, designado conforme a la reglamentación de la Ley N° 25.164. Las veedurías gremiales previstas en el Convenio podrán presenciar el proceso sin participar en la calificación.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula tercera – Calificación deficiente y plan de mejora. Una calificación deficiente obliga al agente a cumplir la capacitación que se le asigne y un plan de mejora con metas y un plazo no mayor de seis (6) meses, con seguimiento del superior directo y del segundo evaluador. El agente podrá recurrir la calificación por las vías previstas en el Convenio. Si la calificación deficiente se repite en la evaluación siguiente, rige lo dispuesto en el artículo 17 bis del Anexo de la Ley N° 25.164.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula cuarta – Capacitación obligatoria. La promoción requiere la evaluación anual y la aprobación de la capacitación obligatoria del nivel, diseñada, dictada y certificada por el Instituto Nacional de la Administración Pública. La capacitación se realizará dentro de la jornada de trabajo y sin costo para el agente.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula quinta – Comisión de seguimiento. Las partes constituyen una comisión paritaria de seguimiento que se reunirá al menos dos (2) veces por año para evaluar la aplicación de estas cláusulas y proponer ajustes.
